

EJERCICIO TEÓRICO PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE FUNCIONARIA/O DE CARRERA, PERTENECIENTES AL GRUPO A, SUBGRUPO A.2, ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE MEDIA, DENOMINACIÓN ARQUITECTA/O TÉCNICA/O

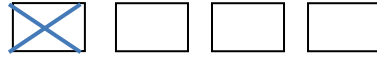
INSTRUCCIONES

1. Por favor, no abra este cuestionario hasta que se le indique.
2. **Sólo se calificarán las respuestas marcadas en la hoja de respuestas.**
3. Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
4. El presente ejercicio, de carácter eliminatorio, **consta de 50 preguntas tipo test con cuatro respuestas alternativas, siendo solo una de ellas la correcta.** Las 50 primeras preguntas ordinarias y evaluables (de la número 1, a la número 50 inclusives) y 5 de reserva (de la número 51 a la número 55 inclusive).
5. **Cada acierto** se valorará con **0,20 puntos**. Las preguntas erróneas **PENALIZAN** , contabilizando cada tres preguntas erróneas vale por una pregunta válida. Las no contestadas **NO PENALIZAN**
6. **Este ejercicio se valorará con una puntuación de 0 a 10 puntos. Siendo eliminados las/os aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos**, conforme se detalla en las Bases de la convocatoria.
7. El tiempo total para la realización de este ejercicio es de **60 minutos**.
8. En la casilla DNI/NIE/Id, escriba su DNI/NIE/Pasaporte, uniendo los puntos como en el ejemplo de la hoja de respuestas. OMITA TODAS LAS LETRAS que pueda contener. Comience a rellenar por la primera casilla y si el número que escribe tiene menos de ocho cifras, complete a la izquierda con ceros.

EJEMPLO: Si su documento de identificación es X1234567K, deberá consignar 01234567, añadiendo un cero a la izquierda.

9. Deberá señalar la respuesta que considere correcta rellenando con un aspa de esquina a esquina el cuadro correspondiente a dicha respuesta correcta, de la hoja de respuestas autocopiativa

Ejemplo:



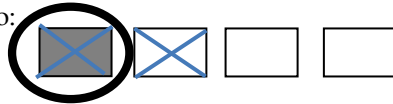
En el supuesto de que se quiera modificar una respuesta, se anulará ésta mediante el sombreado de dicha respuesta, y se procederá de conformidad con lo establecido en el apartado anterior.

Ejemplo:



En el supuesto de que quiera dar de nuevo por válida una pregunta anulada, se rodeará con un círculo la que considere correcta

Ejemplo:



El ejercicio será validado por una máquina, por lo que las respuestas que no cumplan con estas instrucciones no serán validadas, ni podrán ser recurridas.

Ejemplo:



10. Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario, solicite su sustitución.
11. Desconecte el teléfono móvil. La utilización de cualquier dispositivo móvil o de comunicación durante el ejercicio será causa de expulsión.
12. Cuando finalice el ejercicio no se levante. Levante la mano, y un miembro del Tribunal le recogerá su ejercicio. El/la aspirante se podrá llevar el cuestionario y entregará la hoja de respuesta cuya copia amarilla se le devolverá.
13. La plantilla de respuestas correctas será publicada en la Sede Electrónica de la Diputación Provincial de Jaén a la mayor brevedad posible.
14. Si necesita alguna aclaración, por favor, pídale en voz baja al personal del Aula, de tal forma que se evite molestar al resto del Aula. El personal del Aula no le podrá dar información acerca del contenido del examen.

CUESTIONARIO

- 1. De acuerdo con el artículo 87 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) ¿En qué situación se declara a un funcionario que es designado como miembro del Gobierno?**
 - a) Servicios especiales.
 - b) Suspensión de funciones.
 - c) Excedencia voluntaria por interés particular.
 - d) Excedencia forzosa.

- 2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta con respecto a los funcionarios interinos según el artículo 10 del TREBEP?**
 - a) Los que son nombrados como tales por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia.
 - b) Son nombrados con carácter temporal.
 - c) Su procedimiento de selección será público.
 - d) En virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas.

- 3. Según el TREBEP, para el acceso a los cuerpos o escalas del Grupo B se exigirá estar en posesión del título de:**
 - a) Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
 - b) Bachiller.
 - c) Técnico Superior.
 - d) Diplomatura.

- 4. ¿Quién nombra a los funcionarios de un Ayuntamiento?**
 - a) El Secretario de la Corporación.
 - b) El Pleno.
 - c) El Alcalde
 - d) El funcionario delegado.

- 5. ¿Qué organismo se encarga de definir los indicadores para el análisis de la violencia de género en Andalucía?**
 - a) El Instituto Andaluz de la Mujer.
 - b) La Consejería competente en materia de violencia de género.
 - c) El Observatorio Andaluz de la Violencia de Género.
 - d) El Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres.

- 6. Entre los derechos de carácter individual que tienen los empleados públicos de acuerdo con el artículo 14 del TREBEP, se encuentra:**
- a) A participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus servicios y a ser informado por sus superiores de las tareas a desarrollar.
 - b) A la libertad de expresión sin límite alguno.
 - c) A la movilidad en la condición de funcionario de carrera.
 - d) Todas las respuestas son correctas.
- 7. Según la Ley Orgánica 3/2007, ¿qué tipo de informe se debe elaborar antes de la aprobación de convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público?**
- a) Un informe sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres.
 - b) Un informe de impacto de género.
 - c) Un informe sobre la representación de las mujeres en puestos directivos.
 - d) Un informe sobre las medidas de conciliación en la Administración Pública.
- 8. La actuación de los poderes públicos de Andalucía tendente a la erradicación de la violencia de género deberá inspirarse en los siguientes fines y principios:**
- a) Integrar el objetivo de la erradicación de la violencia de género y las necesidades y demandas de las mujeres afectadas por la misma, en la planificación, implementación y evaluación de los resultados de las políticas públicas.
 - b) Fortalecer acciones de sensibilización, formación e información con el fin de prevenir, atender y erradicar la violencia de género, mediante la dotación de instrumentos eficaces en cada ámbito de intervención.
 - c) Garantizar el acceso a las ayudas económicas que se prevean para las mujeres víctimas de violencia de género sin tener en cuenta las personas de ellas dependientes.
 - d) Las respuestas a) y b) son correctas.
- 9. Según el art. 28 bis de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, las víctimas de violencia de género tienen derecho a la reparación, lo que comprende...**
- a) La compensación económica por los daños y perjuicios derivados de la violencia.
 - b) Las medidas necesarias para su completa recuperación física, psíquica y social.
 - c) Las acciones de reparación simbólica y las garantías de no repetición.
 - d) Todas son correctas.

10. Según del artículo 17 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ¿quién aprobará periódicamente un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades?

- a) Las Cortes.
- b) El Rey.
- c) El Gobierno.
- d) El Pueblo.

11. Cuando una persona o grupo en que se integra es objeto de un trato discriminatorio debido a su relación con otra por motivo o por razón de discapacidad (artículo 4 Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía), hablamos de:

- a) Discriminación por relación.
- b) Discriminación indirecta.
- c) Discriminación por asociación.
- d) Discriminación directa.

12. Son principios de actuación de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía:

- a) La accesibilidad universal.
- b) Promover la participación activa de las personas con discapacidad en los diferentes ámbitos sociales, sanitarios, culturales, deportivos, laborales, económicos y políticos.
- c) Fomentar la visibilidad, capacitación, empoderamiento y liderazgo de las personas con discapacidad, en especial de mujeres y niñas.
- d) Todos son principios previstos en el artículo 6 de la mencionada Ley.

13. Los interesados en un procedimiento administrativo, tienen los siguientes derechos según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

- a) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.
- b) Obligación de presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, aunque ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas.
- c) La a) y b) son correctas.
- d) La a) y b) son incorrectas.

14. Según lo establecido en el artículo 34.2 de la LPACAP. ¿qué se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquéllos?

- a) La tramitación de los actos.
- b) La motivación de los actos.
- c) El contenido de los actos.
- d) Ninguna es correcta.

15. De acuerdo con el artículo 35.1 de la LPACAP, ¿cuál de los siguientes actos serán motivados con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho?

- a) Los actos que amplíen derechos subjetivos o intereses legítimos.
- b) Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren la inadmisión.
- c) Los que continúen con el criterio seguido en actuaciones precedentes.
- d) Todas son correctas.

16. ¿Cómo se producirán los actos administrativos según el artículo 36.1 de LPACAP?

- a) Por escrito a menos que su naturaleza exija o permita otra forma más adecuada de expresión y constancia.
- b) Siempre por escrito.
- c) Por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.
- d) Por escrito a menos que su naturaleza permita otra forma más adecuada de gestión y comunicación.

17. Los actos de las Administraciones Públicas que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional son:

- a) Anulables.
- b) Nulos de pleno derecho.
- c) Convalidables.
- d) Válidos.

18. Según la LPACAP, en su artículo 40.2, toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de:

- a) Diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
- b) Quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
- c) Diez días a partir del día siguiente a la fecha en la que el acto haya sido dictado.
- d) Veinte días a partir del día siguiente a la fecha en la que el acto haya sido dictado.

19. De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las Administraciones Públicas solo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para:

- a) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
- b) Formular solicitudes e interponer recursos.
- c) Desistir de acciones o renunciar a derechos.
- d) Todas las respuestas son correctas.

20. En relación con el silencio administrativo en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece que:

- a) El silencio administrativo siempre es negativo.
- b) El silencio administrativo será positivo, salvo en los casos que una norma con rango de Ley o de Derecho de la Unión Europea establezca lo contrario.
- c) El silencio administrativo será negativo en todos los casos.
- d) El silencio administrativo será positivo en todos los casos.

21. Según el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados en un procedimiento administrativo:

- a) Pueden actuar por medio de representante.
- b) Deben actuar personalmente en todos los casos.
- c) Solo pueden actuar por medio de representante si son menores de edad.
- d) No pueden actuar por medio de representante.

22. De acuerdo con el artículo 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:

- a) Los ciudadanos tienen derecho a consultar los archivos y registros pero no a obtener copias y certificaciones acreditativas de los acuerdos de las corporaciones locales y sus antecedentes.
- b) Las sesiones del Pleno de las corporaciones locales son públicas, incluido el debate y votación de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fundamental de los ciudadanos a que se refiere el art. 18.1 de la Constitución Española.
- c) Las sesiones de la Junta de Gobierno son públicas.
- d) Todos los ciudadanos tienen derecho a obtener copias y certificaciones acreditativas de los acuerdos de las corporaciones locales y sus antecedentes.

23. ¿Qué porcentaje de vecinos del municipio es necesario para ejercer la iniciativa popular regulada en el artículo 70 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril?:

- a) Hasta 5.000 habitantes, el 30 por ciento.
- b) Hasta 5.000 habitantes, el 20 por ciento.
- c) De 5.001 a 20.000 habitantes, el 20 por ciento.
- d) De 5.001 a 20.000 habitantes, el 30 por ciento.

24. Las Administraciones públicas con competencias de ordenación territorial y urbanística deberán tener a disposición de los ciudadanos o ciudadanas que lo soliciten, de acuerdo con el artículo 70 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril:

- a) Solamente copia de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística vigentes.
- b) Copias completas de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística vigentes en su ámbito territorial, de los documentos de gestión y de los convenios urbanísticos.
- c) Los ciudadanos solo podrán ejercer el derecho a consulta de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística vigentes en su ámbito territorial, de los documentos de gestión y de los convenios urbanísticos.
- d) Ninguna es correcta.

25. La potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con los siguientes principios regulados en el artículo 94 del TREBEP:

- a) Principio de proporcionalidad.
- b) Principio de culpabilidad.
- c) Principio de presunción de inocencia.
- d) Todas son correctas.

26. Conforme con el artículo 132 de la Constitución Española de 1978, la ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de:

- a) Inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación
- b) Inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su afectación.
- c) Inalienabilidad, prescriptibilidad e inembargabilidad, así como su afectación.
- d) Alienabilidad, prescriptibilidad y embargabilidad.

27. De conformidad con el artículo 106 de la Constitución Española:

- a) Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria
- b) Los Tribunales controlan la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.
- c) Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.
- d) Todas son correctas.

28. Conforme a la Constitución Española los municipios y provincias gozan de autonomía:

- a) Para la gestión de sus respectivos intereses.
- b) Para la gestión de los intereses del Estado.
- c) Para la gestión de los intereses de las Comunidades Autónomas.
- d) Para sus privilegios económicos.

29. Según la Constitución Española, la iniciativa legislativa corresponde exclusivamente a:

- a) El Gobierno.
- b) El Gobierno y el Congreso.
- c) El Gobierno, el Congreso y el Senado.
- d) El Senado.

30. Corresponde en todo caso al Pleno de la Diputación:

- a) Dirigir el gobierno y la administración de la provincia.
- b) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras cuya titularidad o ejercicio corresponde a la Diputación Provincial.
- c) Asegurar la gestión de los servicios propios de la Comunidad Autónoma cuya gestión ordinaria esté encomendada a la Diputación
- d) La aprobación de los planes de carácter provincial.

31. Según la Ley 7/85, de 2 de abril, son elementos del municipio:

- a) El territorio, la población y la organización.
- b) El término municipal, la población y la organización municipal.
- c) El territorio, los vecinos y la organización municipal.
- d) El término municipal, la población y las competencias municipales.

32. Según se establece en el art. 32 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen local, la organización provincial responde a las siguientes reglas:

- a) El Presidente, los Vicepresidentes, y el Pleno existen en todas las Diputaciones, las comisiones informativas dependerán de lo que establezca el reglamento orgánico de cada Diputación.
- b) El Presidente, los Vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno existen en todas las Diputaciones.
- c) Presidente, los Vicepresidentes, la Junta de Gobierno, la Comisión especial de Cuentas y el Pleno existen en todas las Diputaciones.
- d) El Presidente, la Junta de Gobierno, y el Pleno existen en todas las Diputaciones, los Vicepresidentes dependerá de la decisión organizativa del equipo de gobierno.

33. Son competencias propias de la Diputación o entidad equivalente las que le atribuyan en este concepto las leyes del Estado y de las Comunidades Autónomas en los diferentes sectores de la acción pública y, en todo caso, las siguientes:

- a) La prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación centralizada en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes.
- b) La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión. En todo caso garantizará en los municipios de menos de 5.000 habitantes la prestación de los servicios de secretaría e intervención.
- c) Asistencia en la prestación de los servicios de gestión de la recaudación tributaria, en periodo voluntario y ejecutivo, y de servicios de apoyo a la gestión financiera de los municipios con población superior a 20.000 habitantes.
- d) La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal y el fomento o, en su caso, coordinación de la prestación unificada de servicios de los municipios de su respectivo ámbito territorial. En particular, asumirá la prestación de los servicios de tratamiento de residuos en los municipios de menos de 20.000 habitantes, y de prevención y extinción de incendios en los de menos de 15.000 habitantes, cuando éstos no procedan a su prestación.

34. Según el artículo 3 de la Ley 40/2015, las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios:

- a) Planificación de los servicios y evaluación de la calidad.
- b) Economía y eficiencia de los procedimientos administrativos.
- c) Racionalización, suficiencia y adecuación de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión.
- d) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional.

35. ¿Quién es el Jefe Superior de Personal en un ministerio?

- a) El Ministro.
- b) El Secretario de Estado.
- c) El Subsecretario.
- d) El Director General.

36. El artículo 148 de la Constitución Española de 1978 establece que las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias:

- a) Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.
- b) La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial.
- c) Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que desarrollen actividades comerciales.
- d) Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior.

37. En los municipios de más de 20.000 habitantes, según el artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno celebra sesión ordinaria:

- a) Como mínimo una vez al mes.
- b) Una vez al mes.
- c) Como máximo una vez al mes.
- d) Como mínimo una vez cada tres meses.

38. Los órganos colegiados de las entidades locales funcionan, según el artículo 46.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en régimen de:

- a) Sesiones ordinarias a decisión del alcalde y extraordinarias.
- b) Sesiones extraordinarias de periodicidad preestablecida y extraordinarias, que pueden ser, además, urgentes.
- c) Sesiones ordinarias de periodicidad preestablecida y extraordinarias, que pueden ser, además, urgentes.
- d) Ninguna es correcta.

39. Según el artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las sesiones plenarias han de convocarse, salvo las extraordinarias que lo hayan sido con carácter urgente, con una antelación de al menos:

- a) 24 horas.
- b) 36 horas.
- c) 2 días hábiles.
- d) 3 días hábiles.

40. Contra la aprobación definitiva del presupuesto, según el art. 171 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, qué tipo de recurso podrá interponerse:

- a) Recurso de amparo.
- b) Recurso de reposición.
- c) Recurso contencioso-administrativo.
- d) No cabe ningún tipo de recurso.

41. El art. 95.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, indica que el Presidente podrá ordenar a un concejal que abandone el local en que se esté celebrando la reunión, adoptando las medidas que considere oportunas para hacer efectiva la expulsión:

- a) Tras dos llamadas al orden en diferentes sesiones, con advertencia en la primera de las consecuencias de una segunda llamada.
- b) Tras tres llamadas al orden en la misma sesión, con advertencia en la segunda de las consecuencias de una tercera llamada.
- c) Tras dos llamadas al orden en la misma sesión, con advertencia en la primera de las consecuencias de una segunda llamada.
- d) Tras tres llamadas al orden en diferentes sesiones, con advertencia desde la primera de las consecuencias de una tercera llamada.

42. Tal y como indica el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, las entidades locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto:

- a) Antes de finalizar el primer mes del ejercicio siguiente.
- b) El 31 de diciembre del ejercicio a liquidar.
- c) Antes del 15 de enero del ejercicio siguiente.
- d) Antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente.

43. Según el art. 9 del Real Decreto 500/1900 de 20 de abril, las entidades locales regularán, entre otras materias, en las bases de ejecución del presupuesto:

- a) Desconcentraciones o delegaciones en materia de autorización y disposición de gastos, así como de reconocimiento y liquidación de obligaciones.
- b) Normas que regulen la expedición de órdenes de pago a justificar y anticipos de caja fija.
- c) Niveles de vinculación jurídica de los créditos.
- d) Todas son correctas.

44. Según el artículo 168 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público los órganos de contratación, en los contratos de concesión de servicios ¿cuándo se podrán adjudicar utilizando el procedimiento negociado sin publicidad?:

- a) Cuando previamente no haya solicitud de participación.
- b) Cuando previamente ninguna oferta sea adecuada.
- c) a y b son correctas.
- d) Los contratos de concesión de servicios no pueden realizarse mediante negociado sin publicidad.

45. Según el art. 232 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) a efectos de elaboración de proyectos, las obras se pueden clasificar, entre otras como:

- a) Obras de edificación y obra civil.
- b) Obras de demolición.
- c) Obras de reparación compleja y simple.
- d) Obras de acondicionamiento general.

46. En los contratos de obras, las facultades del responsable del contrato serán ejercidas conforme a lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público, serán ejercidas por:

- a) El Director facultativo.
- b) El Presidente de la Corporación.
- c) El Órgano de Contratación.
- d) La persona responsable de la Secretaría.

47. Según el artículo 241 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

- a) En cualquier caso, se puede establecer el sistema de retribución a tanto alzado, sin existencia de precios unitarios.
- b) Cuando la naturaleza de la obra lo permita se puede establecer el sistema de retribución a tanto alzado, sin existencia de precios unitarios.
- c) Solo para obras de pequeña reforma, se puede establecer el sistema de retribución a tanto alzado, sin existencia de precios unitarios.
- d) Ninguna de las respuestas es correcta.

48. Según la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la composición de la mesa de contratación contará:

- a) Como mínimo con un miembro de corporación, el Secretario, el Interventor y personal eventual.
- b) Con un presidente y 5 funcionarios de la administración a elegir por el órgano de contratación.
- c) Presidida por un miembro de la corporación o un funcionario de la misma.
- d) Con el presidente de la corporación, el secretario general y un representante de los trabajadores.

49. Según el artículo 243 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, a la recepción de las obras a su terminación, concurrirá:

- a) Un facultativo designado por la Administración representante de ésta, un miembro de la corporación, un facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.
- b) Un miembro de la corporación, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.
- c) Un facultativo designado por la Administración representante de esta, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.
- d) Ninguna de las respuestas es correcta.

50. Según el artículo 125 la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, los puestos de trabajo también pueden proveerse a través de los siguientes procedimientos (señale la incorrecta):

- a) Permuta.
- b) Movilidad Funcional.
- c) Movilidad por razones de violencia de género.
- d) Movilidad por razones de incapacidad.

PREGUNTAS DE RESERVA

51. Conforme al artículo 93 del TREBEP, los funcionarios públicos y el personal laboral quedan sujetos al régimen disciplinario establecido:

- a) En el Título VIII del TREBEP y en las normas que las leyes de Función Pública dicten en desarrollo del Estatuto.
- b) Exclusivamente en el propio TREBEP.
- c) En el Título VII del TREBEP y en las normas que las leyes de Función Pública dicten en desarrollo del Estatuto.
- d) Ninguna es correcta.

52. No es una causa de resolución del contrato según el art. 211 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

- a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista.
- b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento.
- c) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte de la Administración por plazo superior a 7 meses.
- d) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.

53. Según el artículo 9 de la Ley 40/2025, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o en los Organismos públicos o Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de aquéllas. Pero, en ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a:

- a) Los asuntos que se refieran a relaciones con las Presidencias de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas.
- b) La adopción de disposiciones de carácter general.
- c) Las materias en que así se determine por norma con rango de Ley.
- d) Todas son correctas.

54. El artículo 169 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales establece que, aprobado inicialmente el presupuesto general, se expondrá al público, por...

- a) 30 días.
- b) 20 días
- c) 15 días.
- d) 10 días.

55. El artículo 53.1 de la LPACAP señala que los interesados en un procedimiento administrativo tienen derecho a formular alegaciones:

- a) Incluso tras la finalización del procedimiento.
- b) En cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia.
- c) En cualquier fase del procedimiento anterior a la finalización del mismo.
- d) En cualquier fase del procedimiento anterior a la fase de ordenación.

EJERCICIO TEÓRICO (TIPO TEST) DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE FUNCIONARIA/O DE CARRERA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, PERTENECIENTE AL GRUPO A, SUBGRUPO A.2, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE MEDIA, DENOMINACIÓN ARQUITECTA/O TÉCNICA/O, MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE.

PREGUNTA Nº	RESPUESTA CORRECTA	PREGUNTA Nº	RESPUESTA CORRECTA	PREGUNTA DE RESERVA Nº	RESPUESTA CORRECTA
1	A	26	A	51	C
2	D	27	D	52	C
3	C	28	A	53	D
4	C	29	C	54	C
5	C	30	D	55	B
6	A	31	A		
7	B	32	B		
8	D	33	A		
9	D	34	D		
10	C	35	C		
11	C	36	B		
12	A	37	A		
13	A	38	C		
14	C	39	C		
15	B	40	C		
16	C	41	B		
17	B	42	D		
18	A	43	D		
19	D	44	C		
20	B	45	B		
21	A	46	A		
22	D	47	B		
23	B	48	C		
24	B	49	C		
25	D	50	D		

De conformidad con lo establecido en la Base Séptima que rige la convocatoria, las/os aspirantes disponen de un plazo de **5 días hábiles**, a partir del día siguiente al de la publicación de esta plantilla en la Sede Electrónica (Tablón de Anuncios) de la Diputación Provincial de Jaén, a los efectos de que los mismos formulen las alegaciones/reclamaciones que estimen oportunas al cuestionario a través del Registro Electrónico de la Diputación Provincial de Jaén: <https://sede.dipujaen.es/SolicitudGenerica>

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/oN0K6KKV/SbU7N4G1AwdPQ==					
FIRMADO POR	ANTONIO MANUEL PEREZ DE LA TORRE - EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL			FECHA Y HORA	02/12/2025 11:39:03
FIRMADO POR	ELENA MEDINA QUESADA - LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR			FECHA Y HORA	02/12/2025 10:57:14
ID. FIRMA	firma.dipujaen.es	oN0K6KKV/SbU7N4G1AwdPQ==	EV00YHLB	PÁGINA	1/1
NORMATIVA	Este documento incorpora firma electr�nica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electr�nica.				

